

1511212-56.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... reconheceu os quatro homens como autores do roubo, tanto que não houve flagrante por receptação e sim instauração de inquérito por roubo.

No mesmo sentido, Julio Cezar Souza Novais, policial militar reconheceu os réus. Tinham a informação de um roubo de um HB20 branco. No dia dos fatos, 04 (quatro) dias após o roubo, estavam em patrulhamento pela estrada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511212-56.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511212-56.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2002090/2021 - 46º D.P. PERUS, 15487389 - 46º D.P.

PERUS, 1776833/20/020 - 46º D.P. PERUS, 1779159/20/020 - 46º D.P. PERUS,

3982/20/333 - 46º D.P. PERUS, 2002090 - 46º D.P. PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RODRIGO MARTINS NOGUEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

CARLOS RODRIGO MARTINS NOGUEIRA, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e MATEUS ALVES SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do ECA, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Isso porque, no dia 18 de novembro de 2020, por volta de 20h45min, na Rua Cardeais, nº 33, Anhanguera, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados, em concurso entre si e com o adolescente Rubens Martins Nogueira e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Andressa Souto de Amorim, o veículo automotor Hyundai/HB20, placas FXR4416-São Paulo/SP, 04 (quatro) óculos de sol, 01 (um) aparelho celular Apple/iPhone 6S, R\$ 500 (quinhentos reais) em espécie, 03 (três) pendrives, documentos pessoais diversos e cartões bancários, pertencentes à vítima Andressa Souto de Amorim.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e espaço, CARLOS RODRIGO, CARLOS HENRIQUE e MATEUS facilitaram a corrupção do adolescente Rubens Martins Nogueira com ele praticando crime.

Foram colacionados os autos os boletins de ocorrência alusivos aos fatos (fls. 09/10; 11/13; 17/18); o auto de exibição e apreensão (fls. 19/20; 21/22); o laudo pericial (fls. 46/49); bem como as folhas de antecedentes dos acusados (fls. 92; 95; 98).

Oferecida a denúncia de fls. 01/05, foi ela recebida no dia 24 de janeiro de 2022 (fls. 104/107). Consequentemente, os acusados CARLOS RODRIGO e MATEUS foram citados (fls. 176; 257; 299). O acusado CARLOS HENRIQUE não foi localizado para ser pessoalmente citado, respondendo a este feito na condição de foragido.

Às fls. 185/193; 230/237; 248/255, foram apresentadas as defesas prévias dos acusados.

Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de setembro de 2022 (fls. 313/317).

Durante a instrução de causa foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se, ao final, os acusados CARLOS RODRIGO e MATEUS. Na ocasião, indeferiu-se a participação do acusado CARLOS HENRIQUE em audiência remota, por se entender que ele, ostentando a condição de foragido, não poderia se favorecer do fato de ter sido designada audiência virtual, para participar do ato sem que fosse possível o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa dos acusados requereu, em relação à Carlos Rodrigo, a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 398/404). Em relação ao acusado Mateus, às fls. 405/411, requereu a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, em relação ao réu Carlos Henrique, requereu a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente a desclassificação do delito para o previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 412/418).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, não restou bem delineada a participação do acusado MATEUS ALVES SOUZA na empreitada criminosa, motivo pelo qual, em relação a ele, a absolvição é de rigor.

Em primeiro lugar, em solo policial não restou claro o reconhecimento da vítima em relação a ele. Isso porque, a ofendida foi taxativa ao descrever a participação de Carlos Rodrigo, Carlos Henrique e do menor Rubens, fato esse que não ocorreu em relação ao acusado Mateus.

Da mesma forma, em Juízo, a vítima não reconheceu o acusado Mateus como um dos autores do roubo

Por sua vez, o réu Mateus, desde o início, negou as acusações.

Em Juízo, declarou que tem 22 anos de idade, trabalha no mercado como atendente. Mora com os pais. Nunca foi processado anteriormente. Nunca foi acusado anteriormente. Não participou de roubo nenhum. Estava no Morro Doce em uma tabacaria, bebendo com a namorada. Carlos Rodrigo os convidou para ir no baile. Estava com a ex namorada, Carlos Henrique e o Rubens. Carlos Rodrigo chegou umas 19:30. Ele já chegou com o carro. Já ouviu falar de Pablo e nunca ouviu falar de

Pedro. Carlos disse que uns amigos tinham emprestado o veículo. Foram para a tabacaria sem o Carlos Rodrigo. Ele chegou depois, de carro. Não viu Pedro, nem Pablo. Não sabia que o carro era roubado. Não participou do roubo. Ou seja, a meu ver a prova não autoriza a condenação em relação a Mateus, porque os demais elementos de convicção presentes nos autos não possuem o condão de descartar a versão apresentada pelo acusado, um homem primário e de bons antecedentes que, em todas as vezes que foi ouvido, negou a prática delitiva.

Cabe salientar que, pela análise dos elementos fáticos probatórios apurados na fase administrativa, havia provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia em relação ao réu, tanto que foi recebida. Contudo, registro que os indícios de autoria oriundos da fase inquisitiva são insubsistentes em relação ao réu Mateus e sequer foram renovados em Juízo, de forma que não podem aprofundar eventual condenação, vedação esta expressa no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante de tudo isso, em homenagem ao princípio *in dubio pro reo*, outro não pode ser o decreto senão absolutório em relação ao acusado MATEUS ALVES SOUZA, até porque, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete, “em decorrência do princípio do estado de inocência deve-se concluir que: (...) (b) o réu não tem o dever de provar a sua inocência; cabe ao acusador comprovar a sua culpa; (c) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (*in dubio pro reo*)”. (MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo Penal, Atlas, São Paulo, 2007, pgs. 23/24).

Contudo, quanto aos acusados CARLOS RODRIGO MARTINS NOGUEIRA e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA é procedente a ação penal, porque, ao cabo da instrução criminal, restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia. Senão vejamos.

Com efeito, materialidade das infrações penal é indubitosa, vez que demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 09/10, 11/13 e 14/18, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 19/20 e 21/22, pelo auto de reconhecimento realizado em solo policial (fl. 26), pela prova oral coligida e demais provas presentes nos autos. E a participação dos acusados CARLOS RODRIGO e CARLOS HENRIQUE no crime contra o patrimônio também não se discute, o que decorre das declarações proferidas pela vítima e pelas testemunhas arroladas pelas partes.

É neste sentido que a vítima, A. S. de A. reconheceu o número 1 (Carlos Rodrigo), mas não reconhece as fotos (não reconhece o Mateus).

Narrou que, no dia estava chegando do serviço e foi abordada por um veículo com 5 pessoas. Estava de carro e já havia aberto o portão. Foi abordada por dois e um deles entrou no carro e já manobrou. Três entraram na residência e ficaram pouco tempo. Levaram dinheiro, pertences, o celular e o carro. Um deles estava armado. O que estava com arma, pedia para não ficar olhando para ele, mas não teve nenhuma agressão. Não tem certeza se foi o reconhecido que estava armado, porque no dia tinha um outro bem parecido com ele (acha que eram irmãos). Eram cinco pessoas no carro. Dois desceram e a abordaram. Em seguida, três entraram na casa. Foram os dois que saíram de início e mais um que saiu depois. Era um carro preto ou azul escuro. Depois do roubo ligou para a polícia e fez o B.O. Depois de mais ou menos 3 dias, entraram em contato e disseram que encontraram o veículo da depoente com cinco pessoas dentro. Foi até a delegacia e lá reconheceu três pessoas, que foram os que conseguiu ver com mais certeza. Pelo que se recorda somente os meninos que foram presos no veículo foram submetidos a reconhecimento, inclusive uma moça. O carro e os documentos foram recuperados. O celular não. Levaram 500,00 em dinheiro, um óculos de sol. Na concepção da vítima, todos eram adolescentes. O carro estava apenas com o retrovisor faltando. Ficaram 5 minutos na casa. O que estava armado foi o que conduziu. O réu entrou na casa da vítima. Não se recorda o dia exato, mas era véspera de um feriado. Fez B.O. no mesmo dia, foi roubada por volta das 20 horas. Ficou sem celular. Acredita que fez o B.O. depois da meia noite. No caso concreto, a ofendida, teve contato direto e imediato com os agentes e suas palavras, portanto, são de suma importância, máxime porque isentas, sem intuito de prejudicar ninguém, e porque solidamente ajustadas ao conjunto probante mesmo porque a situação foi de prisão em flagrante.

Aliás, sobre o tema, confira-se remansosa jurisprudência:

"O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso." (AgRg noREsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la (Tacrím, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" "Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, pg. 2568). Mas não é só.

O policial militar, Guilherme Henrique Garcia, reconheceu os dois acusados, Mateus e Carlos Rodrigo. Narrou que, no ano de 2020, estavam em patrulhamento pela estrada de Perus, quando visualizaram um veículo HB20, de cor branca, ocupado por cinco indivíduos. Suspeitaram. Retornaram para fazer a abordagem, houve um breve acompanhamento e depois eles pararam. Carlos Rodrigo estava dirigindo o veículo. Mateus estava no carro junto com a adolescente Fabíola, Carlos Henrique e Rubens. Feita a abordagem, nada de ilícito foi localizado. Contudo, o carro era roubado. E dentro estavam os documentos da vítima, assim como dois óculos escuros que pertenciam a ela. Todos levados para o DP. Eles disseram que estavam com um veículo retornando de um baile da Zona Norte. A vítima compareceu na delegacia de polícia. Pelo que se recorda a vítima reconheceu os quatro homens como autores do roubo, tanto que não houve flagrante por receptação e sim instauração de inquérito por roubo.

No mesmo sentido, Julio Cezar Souza Novais, policial militar reconheceu os réus. Tinham a informação de um roubo de um HB20 branco. No dia dos fatos, 04 (quatro) dias após o roubo, estavam em patrulhamento pela estrada de Perus, quando se deparou com o veículo, no contrafluxo. Mandou parar. Eles pararam. Carlos Rodrigo era quem conduzia o veículo. Cinco pessoas estavam dentro do veículo. Fabíola, o adolescente Rubens, Mateus, Carlos Rodrigo e Carlos Henrique estavam no carro. Documentos da vítima estavam no carro, além de óculos. Foram conduzidos à ao 33 DP e, lá, a vítima reconheceu os quatro réus, menos a adolescente Fabíola. Ela disse que era Carlos Rodrigo quem estava em posse da arma de fogo, mas ela não foi localizada no dia da ocorrência. Os direitos constitucionais foram informados e não se recorda se eles deram alguma versão. Eles não tentaram fugir.

Sabemos a relevância das palavras dos policiais em casos como o presente, e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras. Ao contrário: suas palavras tem pleno crédito, até que prova manifesta em contrário exclua essa presunção.

Aliás, eles sequer conheciam os réus motivo pelo qual não tinham motivo algum para incriminá-los injustamente.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição". (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas". (TJRJ AC Rel.

Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

A testemunha de defesa Fabíola, a seu turno, nada soube esclarecer a respeito do crime de roubo, demonstrando estar confusa quanto as datas em que se deram os fatos.

Narrou que tem 19 anos de idade. Conhece os acusados. Era namorada do réu Mateus, mas esta separa dele desde novembro do ano passado. Nada sabe sobre o roubo do veículo. Mateus era namorado da testemunha. No dia do roubo Mateus estava com ela, porque havia lhe buscado no serviço. O roubo foi dia 23 de agosto, não se lembra bem. Na verdade se recorda que o dia 23 de agosto foi o dia da abordagem, mas, o dia do roubo não se lembra exatamente.

Assim é que referida testemunha nada acrescentou em benefício dos réus Carlos Rodrigo e Carlos Henrique e, assim, suas palavras não enfraquecem a prova restante, que conduz à condenação.

Os réus Carlos Rodrigo e Carlos Henrique, em solo policial negaram a prática do crime e afirmaram que utilizaram-se do carro da vítima para retornar de um baile. Em Juízo, Carlos Rodrigo afirmou que tem 20 anos de idade. Trabalha como gesseiro. Mora com os pais e irmãos. Nunca foi processado anteriormente nem quando adolescente. Sobre os fatos tem a dizer que foi preso com o carro mas não o roubou. Estava na tabacaria com os corréus, Fabíola e Rubens. Também estavam lá Pedro e Pablo. Eles estava na tabacaria, que já estava fechando. Eles iriam para a Praça do 40, lá na Zona Norte. Pablo e Pedro viram que ele estava sem carro e ofereceram o carro de um parente. Pegou a chave e deu carola para corréus, Fabíola e Rubens. Não é habilitado para dirigir. O carro é do parente do Pedro. Na delegacia falou para os policiais e mostrou a foto de quem pegou a chave. Ele era procurado. Na volta do baile, foi parado e então soube que o carro era roubado. Não sabia que o carro era roubado. Na delegacia contou essa história na delegacia para o escrivão. Ninguém sabia que o carro era roubado.

Por sua vez, o acusado Carlos Henrique, no contraditório, não prestou sua versão a respeito dos fatos, eis que respondeu a esta ação na condição de foragido, de forma que não foi autorizado a participar da audiência remota, uma vez que queria valer-se dessa forma de audiência para impedir o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

No mais, como já dito anteriormente, Mateus será absolvido razão pela qual, nesta fase, sua versão não merece qualquer análise.

Assim, passo a analisar as versões apresentadas por Carlos Rodrigo e Carlos Henrique que, nas oportunidades em que prestaram suas versões dos fatos, negaram a prática do roubo, apesar de terem sido encontrados na posse de parte dos bens roubados da vítima e terem sido reconhecido por elas.

Com efeito, as versões apresentadas por ambos os acusados são contraditórias e confusas, a demonstrar que não representam a verdade real dos fatos.

Em solo policial, Carlos Henrique afirmou que, no dia da abordagem, estava em um Baile, em companhia de Carlos Rodrigo, Fabíola, Mateus e Rubens. Disse que foi Carlos Rodrigo quem lhe ofereceu uma carona no carro da vítima e que, na ocasião, Carlos Rodrigo lhe disse que havia pego o carro de um amigo e que sabia que o veículo era roubado (fl. 50).

Por sua vez, Carlos Rodrigo, em delegacia de polícia, afirmou que no dia do roubo estava em sua casa, juntamente com seu irmão, e que, no dia da abordagem, foi com Carlos Henrique, Fabíola, Rubens e Mateus, a um baile na Praça 40. Na ocasião, encontrou com um conhecido, chamado Pedro Henrique, que lhe ofereceu um carro, para que utilizasse para ir ao baile, mas que lhe disse que o carro era "bom" seria Pedro Henrique quem voltaria dirigindo o carro, mas, como ele ficou bêbado, pediu para o réu levar o carro de volta, momento em que lhe disse que o carro era roubado, mas que talvez não estivesse com queixa (fl. 75).

Em Juízo, contudo, Carlos Rodrigo inovou, afirmando que Pedro lhe ofereceu o veículo para ir ao baile, mas que, na ocasião, disse que o carro era de um parente. Disse, ainda, que não sabia que o carro era roubado.

Ressalte-se que as defesas não conseguiram trazer elementos suficientes a comprovar a inocência dos acusados e sequer trouxeram alguma testemunha corroborar a versão dos réus.

Volto a afirmar que, pesem as negativas dos acusados Carlos Rodrigo e Carlos Henrique, estas não merecem ser levadas em conta, isto porque nada trouxeram à colação que afastasse de ambos a responsabilidade pelo delito de roubo ora apurado, limitando-se a fazer alegações que o carro por eles ocupados era emprestado e que não sabiam de sua procedência espúria, sem elementos probatórios que comprovassem seus depoimentos.

Ocorre que as versões apresentadas pelos acusados não serão aceitas por este juízo na medida em que caberia a eles a comprovação dessas alegações, nos precisos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Com efeito, a vítima trouxe de forma detalhada os fatos, sendo que, em solo policial, reconheceu, os acusados Carlos Rodrigo e Carlos Henrique como dois dos indivíduos que participaram da empreitada criminosa de que foi vítima, apontando o primeiro como o que estava com a arma e o segundo como o que ingressou em sua residência, em companhia do menor Rubens (fl. 26).

Em Juízo, foi taxativa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado Carlos Rodrigo como um dos indivíduos que participou do roubo a que foi submetida. Por sua vez, não se pode realizar o reconhecimento do acusado Carlos Henrique, haja vista que este respondeu a presente ação na condição de foragido, circunstância que, de certo, não pode ser utilizada em seu favor. Assim, o reconhecimento levado a efeito pela vítima em solo policial deve ser considerado para sua condenação, em especial porque encontrou conforto necessário nos demais elementos de convicção constantes dos autos.

Assim, como já mencionado, pesa contra os réus o inequívoco reconhecimento, tanto em Juízo como em solo policial, da vítima, pessoa que evidentemente não têm motivos para incriminar inocentes desconhecidos.

Ademais, em se tratando de crime patrimonial, a posse do produto do roubo inverte o ônus da prova e gera presunção de responsabilidade, o que reforça a convicção pela responsabilidade dos acusados.

Nesse sentido: "Roubo majorado pelo concurso de agentes Réus presos dois dias depois dos fatos, depois de empreenderem fuga da polícia, com o veículo subtraído Circunstância que inverte o ônus da prova(...) Condenação mantida" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1506720-55.2020.8.26.0050, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021).

Ainda: "ROUBO materialidade (...) a apreensão da coisa furtiva com o acusado inverte o ônus da prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria." (TJ-SP Apelação Criminal nº 1506202-16.2020.8.26.0228, Relator: Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Ora, diante dos elementos de provas produzidos, em destaque as versões trazidas pela vítima, que são coesas, lógicas, detalhadas e sequenciais, não encontrando qualquer elemento de colisão dentro do conjunto probatório fático apurado, outro não pode ser o decreto senão o condenatório.

A respeito da majorante referente ao concurso de agentes, restou indubitável diante da narrativa da vítima, que informou que, além dos dois acusados e do menor Rubens, havia outro agente, o qual não foi identificado, e que juntos perpetraram a ação criminosa.

Imperioso reconhecer, também, a causa de aumento do uso de arma de fogo, mesmo que não tenha sido apreendida a arma utilizada na subtração, uma vez que a prova oral coligida é firme e indubitável nesse sentido.

O entendimento dos tribunais pátrios segue esse norte: (STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, Resp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rel. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008).

Vale registrar que mesmo após o advento da Lei 13.654/2018, que introduziu o

parágrafo 2º-A, ao artigo 157 do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência sobre a desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a aplicação desta causa de aumento. (...) O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos (...) (AgRgno RESp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019). Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: TJSP "A não apreensão de arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, I do CP, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver" (Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara. Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.)".

Por fim, de igual modo, o crime de corrupção de menores restou demonstrado; isso porque o delito de roubo foi praticado em concurso com o adolescente Rubens, abordado conjuntamente com os réus e reconhecido pela vítima como um dos agentes que ingressou em sua residência (fl. 26).

O artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se ajusta na classificação de crime formal, que independe de prova de resultado para a consumação. A mens legis do dispositivo em comento está na reprovabilidade acentuada daquele que se une a menor para o cometimento de crime, visando, evidentemente, a isenção da responsabilidade penal; não raras as vezes, o maior atribui ao menor a prática delitiva, para se eximir de eventual condenação.

Finalmente, seria contrassenso, com todo o respeito, em Estado em que a menoridade penal chega a 18 (dezoito) anos, permitindo, assim, a reiteração de atos infracionais, a descriminalização da conduta daquele que se une a menor de idade para o cometimento de crimes.

Imperioso, ainda, é reconhecer o concurso formal entre os delitos praticados pelos acusados, conforme o artigo 70 do Código Repressivo Pátrio, uma vez que bens jurídicos distintos. Reza o mencionado artigo de lei: "Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade."

Evidentemente que esse aumento da pena é necessário, pois, caso contrário, o tratamento dado a quem pratica mais de um crime mediante uma só ação seria igual ao dado àquele que comete um só delito.

Ressalte-se que, segundo a jurisprudência, o fator determinante para a escolha da fração a ser aplicada no caso concreto será a quantidade de vítimas ou de crimes concorrentes. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: [...]. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes. 4. Atingidas três esferas patrimoniais distintas, a fração de aumento pelo concurso formal deve ser reduzida para 1/5. [...]. (Processo: HC 319513 SP 2015/0065840-7; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Publicação: DJe 20/04/2016; Julgamento: 7 de Abril de 2016; Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Assim, se foram praticados 02 (dois) crimes, a fração será de 1/6; se forem 03 (três) crimes, 1/5; 04 (quatro) crimes, 1/4; 05 (cinco) crimes, 1/3; 06 (seis) ou mais crimes, 1/2.

Contudo, no sentido do que prevê o artigo 70, parágrafo único, o aumento pelo concurso formal não poderá exceder à pena que seria cabível pela regra do art. 69 do Código Penal, de forma que, no presente caso as penas privativas de liberdade deverão ser somadas.

Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal, como quer a defesa, uma vez que os réus foram reconhecidos como dois dos assaltantes e estavam na posse de parte dos bens subtraídos das vítimas. Assim, diante de elementos de convicção que tais, não resta dúvida de que o

proceder dos acusados Carlos Rodrigo e Carlos Henrique constituiu a conduta típica, antijurídica e punível prevista no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do ECA, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal sendo a condenação de ambos os acusados medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam os crimes ou o isentem de pena.

Passo a dosar a pena.

Contudo, desde já esclareço que não é o caso de se aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do magistrado. E no caso dos autos, de rigor o afastamento da benesse diante da gravidade da situação, roubo a residência. O concurso de agentes não pode ser desconsiderado pois a ação foi muito grave e bem coordenada. Não se trata de um mero apoio, uma mera presença mas sim de uma conduta gravíssima, consubstanciada na divisão de tarefas de forma organizada para a consumação do crime de roubo a mão armada de uma residência, sem dúvida um dos que mais atemoriza a sociedade.

Nesse sentido: "ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes m 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

1) RÉU CARLOS RODRIGO:

A. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal:

Na primeira fase, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo, a ele, pena base em seu mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias multa. Isto porque ele é primário e não ostenta antecedentes, fls. 100. Além do que, a meu sentir, não há razões para o recrudesimento da pena nesta fase de dosimetria.

Em segunda fase, observo a presença de uma circunstância atenuante (menoridade relativa). Contudo, pena-base fixada no mínimo legal, não comporta redução por força de circunstância atenuante (súmula 231 do S.T.J.).

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente majorado pela utilização da arma de fogo e concurso de agentes. Portanto, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e chego ao resultado em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em seguida, pela utilização da arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços) e chego ao resultado definitivo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

B. Artigo 244-B da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e revela-se dolo normal à espécie, o que mantém as penas de acordo com o mínimo legal.

Em segunda fase, observo a presença de uma circunstância atenuante (menoridade relativa). Contudo, pena-base fixada no mínimo legal, não comporta redução por força de circunstância atenuante (súmula 231 do S.T.J.).

Finalmente, na derradeira terceira fase, à míngua de causas que aumentem ou diminuam a pena, convolo em definitivas as penas de 1 (um) ano de reclusão.

Finalmente, reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, e considerando a regra prevista no artigo 70, parágrafo único, as penas dos dois delitos serão somadas, resultando em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

2) RÉU CARLOS HENRIQUE:

A. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal:

Na primeira fase, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo, a ele, pena base em seu mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias multa. Isto porque ele é primário e não ostenta antecedentes, fls. 94. Além do que, a meu sentir, não há razões para o recrudescimento da pena nesta fase de dosimetria.

Em segunda fase, não observo a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente majorado pela utilização da arma de fogo e concurso de agentes. Portanto, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e chego ao resultado em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em seguida, pela utilização da arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços) e chego ao resultado definitivo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Dias-multa no mínimo legal.

B. Artigo 244-B da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e revela-se dolo normal à espécie, o que mantém as penas de acordo com o mínimo legal.

Em segunda fase, não observo a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Finalmente, na derradeira terceira fase, à míngua de causas que aumentem ou diminuam a pena, convolo em definitivas as penas de 1 (um) ano de reclusão.

Finalmente, reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, e considerando a regra prevista no artigo 70, parágrafo único, as penas dos dois delitos serão somadas, resultando em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tudo a revelar periculosidade de seus executores, para garantia da ordem pública os réus não poderão recorrer em liberdade e deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (artigo 33, §3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, tendo em vista que: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data venia", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser e nem foi, no caso com a sociedade onde vive e

com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807 Juiz Luiz Soares de Mello).

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que deixou assentado que “a periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para fixação de regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional tem finalidades distintas, ainda que fixadas com utilização dos mesmos critérios: na fixação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a segurança da sociedade. A lei desatrela a pena aplicada do regime prisional, ainda que fundados nos mesmos critérios, ao impor o regime fechado ao condenado à pena privativa de liberdade superior a oito anos e ao facultar o regime semi-aberto ao condenado à pena de quatro a oito anos (CP, art. 33, § 2º, a e b), de forma a permitir que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente à segurança da sociedade imponha regime prisional adequado” (HC nº 75.663-8 São Paulo, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 27.04.01, pág. 59).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e faço para:

a) CONDENAR:

i) CARLOS RODRIGO MARTINS NOGUEIRA, RG: 50312098, nascido em 03/10/2001, filho de Roberto Carlos da Costa Nogueira e Francisca Viviane Pessoa Martins, pela prática do delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, piso mínimo;

ii) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, RG: 64763267, nascido em 28/04/1999, filho de Carlos Augusto Monteiro da Silva e Fabia Caldas dos Santos Silva, pela prática do delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, piso mínimo.

b) ABSOLVER MATEUS ALVES SOUZA, RG 50019527, nascido em 04/08/2000, filho de Nelcino Ferreira de Sousa e Ana Alves Santos Sousa, das acusações que contra ele foram imputadas na denuncia nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, quanto a CARLOS RODRIGO e CARLOS HENRIQUE, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à decretação de suas prisões preventivas, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos.

Ademais, Carlos Henrique respondeu esta ação na condição de foragido, circunstância a ressaltar que sua prisão cautelar se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares

diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva de ambos porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e indefiro-lhes o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo.

Tendo em vista que o réu CARLOS RODRIGO está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local em que se encontra custodiado, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal. 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA